



Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdcultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76824 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

CENTURY 21 HARMONY

A l'attention de Madame MALLENGUERY
1 rue de Malherbe
76100 ROUEN

Mont Saint Aignan, le 10 juin 2025

Envoi par mail

N/réf. : RB/EM - 20250058
Affaire : CENTURY 21 - SDC ECLAT DE VERT / EDELIS - T2C

Chère Madame,

Je fais suite à l'audience des référés du Tribunal Judiciaire de Rouen du 22 mai 2025 au cours de laquelle a été évoqué le dossier cité en références.

A titre liminaire, je vous informe que la veille de l'audience, en réponse à nos dernières conclusions, la société EDELIS et la société ARCHITHEOS ont toutes deux signifié des écritures afin de maintenir leur contestation quant à l'expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires.

Compte tenu des termes de ces écritures, j'ai immédiatement rédigé des conclusions en réponse n°2 dont vous trouverez une copie jointe à la présente.

Au cours de l'audience des référés du 22 mai 2025, la société EDELIS a sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure afin de pouvoir répliquer à mes dernières conclusions.

Le Président du Tribunal Judiciaire de Rouen a d'office fait droit à sa demande et a renvoyé ce dossier à son audience du 26 juin 2025.

Je ne manquerai naturellement pas d'y représenter le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société T2C auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'année 2012, ainsi que les conditions générales et particulières de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrites par la société T2C au titre de l'année 2025 auprès de la SMABTP.

Je vous précise qu'à ce stade, la SMABTP n'est pas dans la cause en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société T2C.

Or, la SMABTP a vocation à couvrir les préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires dans la mesure où la réclamation formulée à l'encontre de la société T2C est intervenue au cours de l'année 2025.

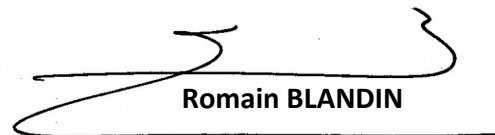
Afin de lui rendre contradictoires les opérations d'expertise judiciaire, il sera nécessaire de délivrer une assignation complémentaire.

Cela étant, à ce stade, la demande d'expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires étant contestée, je vous propose d'attendre la décision du Président du Tribunal Judiciaire sur cette question avant d'envisager de régulariser la procédure à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société T2C.

Je reste naturellement à votre disposition pour échanger sur tout ou partie de ces questions si vous le souhaitez.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN